

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5399/2549

พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น
นายสมชาย เนื้อเขียว
นายสุโกศล พลเจริญ กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

ป.วิ.พ. มาตรา 84

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์กระบะคันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ริบ ผู้ร้องจึงมีหน้าที่นำสืบว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์กระบะของกลางตามที่กล่าวอ้าง แต่ผู้ร้องไม่ได้นำสืบ ย. เจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์กระบะของกลางตามสำเนารายการจดทะเบียน หรือเจ้าของร้านผู้ประมวลขายรถยนต์กระบะของกลาง มาเบิกความสนับสนุนว่าได้ขายรถยนต์กระบะของกลางให้แก่ผู้ร้อง ผู้ร้องมีเพียงหนังสือมอบอำนาจกับแบบคำขอโอนและรับโอนว่า ย. ลงลายมือชื่อไว้ โดยผู้ร้องยังมิได้ไปดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของให้เป็นการถูกต้อง แม้หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถมิใช่หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ แต่ก็ก็เป็นหลักฐานเบื้องต้นที่แสดงว่าผู้มีชื่อในเอกสารดังกล่าวเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ ข้ออ้างของผู้ร้องที่จะนำรถยนต์กระบะของกลางไปขายต่อและไม่ต้องการเสียภาษี จึงมิได้ไปดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของให้เป็นการถูกต้อง ไม่มีเหตุผลให้รับฟัง ไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 83, 335, 336 ทวิ, 357 และริบรยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน ลต
3234 กรุงเทพมหานคร ของกลาง ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองและสั่ง
ริบรยนต์กระบะของกลาง

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รยนต์กระบะ หมายเลข
ทะเบียน ลต 3234 กรุงเทพมหานคร ผู้ร้องมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการก
ระทำความผิดของจำเลยทั้งสอง ขอให้คืนรยนต์กระบะของกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์ยื่นคำคัดค้านขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ผู้ร้องมีหน้าที่นำสืบว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
รยนต์กระบะของกลางตามที่กล่าวอ้าง แต่ผู้ร้องไม่ได้ให้นายยงยุทธ เจ้าของ
กรรมสิทธิ์รยนต์กระบะของกลางตามสำเนารายการจดทะเบียนหรือเจ้าของร้านผู้
ประมูลขายรยนต์กระบะของกลาง มาเบิกความสนับสนุนว่าได้ขายรยนต์กระบะ
ของกลางให้แก่ผู้ร้อง ผู้ร้องมีเพียงหนังสือมอบอำนาจกับแบบคำขอโอนและรับโอนที่
อ้างว่านายยงยุทธลงลายมือชื่อไว้ โดยผู้ร้องยังมีได้ไปดำเนินการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของให้เป็นการถูกต้อง แม้หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถมิใช่
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ แต่ก็ยังเป็นหลักฐานเบื้องต้นที่แสดงว่าผู้มีชื่อในเอกสารดัง

กล่าวเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ และโดยปกติเมื่อมีการซื้อขายรถยนต์กันย่อมจะต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้เป็นการถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ร่อนนำรถยนต์กระบะของกลางไปใช้งานยังภูมิลำเนาของผู้ร่อนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ร่อนต้องมีสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานได้ว่าผู้ร่อนเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์กระบะของกลาง ข้ออ้างของผู้ร่อนที่จะนำรถยนต์กระบะของกลางไปขายต่อและไม่ต้องการเสียภาษีไม่มีเหตุผลให้รับฟัง พยานหลักฐานของผู้ร่อนที่น่าสืบมายังไม่มีน้ำหนักให้น่าเชื่อว่าผู้ร่อนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์กระบะของกลาง ไม่อาจคืนรถยนต์กระบะของกลางให้ผู้ร่อนได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิจารณายกคำร่อนนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของผู้ร่อนฟังไม่ขึ้น

พืฬากษายึน.

(สมศักดิ์ เนตรมัย-สุทัศน์ ศิริมหาพฤกษ์-สุรศักดิ์ สุวรรณประกร)

ศาลจังหวัดขอนแก่น - นายทรงพล รัตนจันทร์

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 - นายณรงค์ ชนะปกรณ

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ